四川成信通商贸有限公司“2023.2.6”一般机械伤害死亡事故调查报告

2023年2月6日11时32分，在永太镇栖云村1组发生一起机械伤害事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》的有关规定，经中江县人民政府授权（〔2020〕-48），由县应急局牵头，县纪委监委、县交通局、县公安局、县总工会、永太镇政府等部门抽调人员组成四川成信通商贸有限公司“2023.2.6”一般机械伤害死亡事故调查组对事故进行调查。调查组由县应急局总工程师王圣担任组长。

调查组按照事故处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的时间、地点、经过、原因及救援情况，认定了事故性质及责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议、防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位：四川成信通商贸有限公司（以下简称成信通公司）；统一社会信用代码：91510623MAACFTJ915；

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：蒋某；经营范围：一般项目：建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生时间：2023年2月6日11时32分

（三）事故发生地点：永太镇栖云村1组

（四）伤亡情况：死亡1人

（五）事故类别：机械伤害

（六）事故造成的人员伤亡和经济损失

本次事故造成1人死亡。直接经济损失：人民币82万元。

伤亡人员基本情况如下：

姓名	性别	年龄	伤害程度	家庭住址/身份证号码	受安全教育培训情况	备注
李某友	男	60	死亡	四川省德阳市中江县/510623**********2	经安全教育	四川成信通商贸有限公司员工

二、事故现场勘验及相关情况

事发地点位于中江县永太镇栖云村1组（北纬31° 7′55"，东经104° 34′51"），四川成信通商贸有限公司设备安装调试现场，现场有一台呈南北走向的内转式移动破碎机，死者平卡于内转式移动破碎机石料出口与输送带之间，死者口鼻有鲜血流出，头朝东左手在下侧躺于输送带上，左手上握有一把螺丝刀，以死者为中心，离死者50CM的南面输送带上有一活动扳手，死者头下枕有衣服，衣服下方缝隙中有一黄色的安全帽。

三、事故经过及救援情况

2月6日上午11时许，四川成信通商贸有限公司安装维修工王某武带领小工李某友、董某在中江县永太镇栖云村1组对内转式移动破碎机（以下简称破碎机）进行安装调试，安装调试完成后三人到破碎机控制室进行机器试运行，在破碎机运行过程中李某友私自携带螺丝刀进入破碎机底部进行其他工作，在工作中李某友不慎被破碎机皮带带入破碎机内部，挖掘机驾驶员唐某东看见李某友卡在破碎机底部立即呼喊，在破碎机控制室的王某武听到呼喊后随即停下破碎机，王某武赶到破碎机底部看见李某友卡在破碎机底部和皮带传输之间，王某武立即拆除机械零件进行救援。董某向在办公室的现场管理人员李某进行了汇报，李某到达现场后立即拨打了120急救和110报警电话，120急救车到达现场后，李某友经医护人员抢救无效死亡。当日，县公安局、县应急局、永太镇政府等相关人员赶到现场指导救援和善后工作。

四、事故原因分析

事故调查组经过勘察事故现场，询问现场作业人员，查阅相关法律、法规、规定、技术规范等资料，对事故原因分析如下：

（一）直接原因

李某友违反四川成信通商贸有限公司破碎机安全操作注意事项擅自进入破碎机底部，不慎被绞入破碎机底部和传输皮带

之间窒息至其死亡，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.四川成信通商贸有限公司未制定本单位安全生产规章制度。

2.四川成信通商贸有限公司对从业人员的安全生产教育和培训不实不细。未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，对从业人员安全生产教育和培训不符合相关法律法规的规定，且未对从业人员进行考核合格即安排上岗作业，从业人员李中友安全意识淡薄。

3.四川成信通商贸有限公司现场安全管理和隐患排查治理工作不落实。未制定安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度，未全面有效检查作业区域内的安全生产状况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未设置相应的安全警示标志。

五、事故性质

经调查认定，四川成信通商贸有限公司“2023.2.6”一般机械伤害死亡事故是一起生产安全责任事故。

六、责任划分及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，本着教育和惩处相结合的原则，在认真分析事故原因、性质的基础上，对相关责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一） 建议免予处罚的责任人

李某友，违反四川成信通商贸有限公司破碎机安全操作注意事项擅自进入破碎机底部，不慎被绞入破碎机底部和传输皮带之间夹住窒息至其死亡，导致事故发生，李某友未执行四川成信通商贸有限公司碎石场安全操作注意事项第3条[1]之规定，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]之规定。鉴于其已在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二） 给予行政处罚的单位

四川成信通商贸有限公司安全管理工作不落实。对从业人员安全生产教育和培训不符合相关法律法规的规定，且未对从业人员进行考核合格即安排上岗作业，从业人员安全意识淡薄。未制定安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度，未全面有效检查作业区域内的安全生产状况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未设置相应的安全警示标志，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[3]、第三十五条[4]、第四十一条第一款、

[1] 各皮带运转过程中，禁止从上方跨越，禁止接触各托辊及各滚筒，以防损伤，作业期间，禁止在破碎机台下、输送机下停留。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第二款[5]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由中江县应急管理局依法给予四川成信通商贸有限公司行政处罚。

（三） 给予处罚的个人

1.蒋某，四川成信通商贸有限公司主要负责人，未建立本单位安全生产规章制度，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项[7]的规定，应负此次事故的主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定，建议由中江县应急管理局依法给予蒋某行政处罚。

2.李某，四川成信通商贸有限公司现场管理人员，未有效检查作业区域内的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[9]

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

的规定，应负此次事故的管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]之规定，建议由中江县应急管理局依法给予李某行政处罚。

七、事故防范措施建议

为汲取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，四川成信通商贸有限公司要从以下方面落实事故防范措施，防止类似事故再次发生：

（一）要认真贯彻执行安全生产法律法规，组织制定并实施本单位安全生产规章制度、安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度，确保责任和制度的落实。

（二）要加强从业人员安全生产教育培训，制定并实施本单位安全教育和培训计划、如实记录教育培训情况，培训合格后方可上岗作业。

（三）要加强作业现场的安全管理，全面有效检查作业区域内的安全生产状况，及时发现并消除事故隐患。完善和正确悬挂安全警示标志，督促从业人员落实操作注意事项和操作规程，杜绝各类“三违”行为，坚决遏制事故发生。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款……。